

0017533-05.2019.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonata Rangel Lourenço da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento a determinação proferida pelo Ministro João Otavio de Noronha no Agravo em Recurso Especial no 2102707/SP, procedo à nova dosimetria da pena, alterando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017533-05.2019.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017533-05.2019.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonata Rangel Lourenço da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento a determinação proferida pelo Ministro João Otavio de Noronha no Agravo em Recurso Especial no 2102707/SP, procedo à nova dosimetria da pena, alterando a fundamentação e dispositivo da sentença de 1o grau, mantidos os

fundamentos e demais elementos da decisão.

" Jhonata é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base para Jhonata em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, reduzo a pena de 1/2, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora - tendo em vista a quantidade considerável de entorpecente, além da variedade (maconha, cocaína e crack) - perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JHONATA RANGEL LOURENÇO DA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENA-LO a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, cabível e suficiente para o caso aqui tratado.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a ser destinada a entidade assistencial.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se".

Intime-se.

Franca, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA